

江苏省第十二届人民代表大会常务委员会 公告 第 58 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省固体废物污染环境防治条例〉等二十六件地方性法规的决定》已由江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议于 2017 年 6 月 3 日通过,现予公布,自 2017 年 7 月 1 日起施行。

江苏省人民代表大会常务委员会
2017 年 6 月 3 日

江苏省人民代表大会常务委员会 关于修改《江苏省固体废物污染环境防治条例》 等二十六件地方性法规的决定

(2017 年 6 月 3 日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)

江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议决定:

一、对《江苏省固体废物污染环境防治条例》作出修改

(一)删去第十七条中的“由环境卫生行政主管部门预审后”。

(二)删去第二十九条。

(三)将第三十五条改为第三十四条,将第一款中的“从事利用危险废物经营活动的单位应当符合下列条件,向省人民政府环境保护行政主管部门申领危险废物经营许可证”修改为“从事利

用危险废物经营活动的单位应当符合下列条件,向有权限的环境保护行政主管部门申领危险废物经营许可证”。

此外,对条文顺序作相应调整。

二、对《江苏省统计条例》作出修改

(一)删去第十三条。

(二)将第二十条改为第十九条,修改为:“接受委托实施政府统计调查活动的民间统计调查组织,主管统计业务的负责人应当具有中级以上统计专业技术职务资格或者与统计专业相关的中级以上职称。”

(三)删去第三十二条。

(四)将第四十九条改为第四十四条,修改为:“违反本条例第十九条规定,接受委托实施政府统计调查活动的民间统计调查组织,主管统计业务的负责人不具有中级以上统计专业技术职务资格或者与统计专业相关的中级以上职称的,由政府统计机构责令改正,给予警告;拒不改正的,由政府统计机构处以二千元以上一万元以下罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

三、对《江苏省档案管理条例》作出修改

将第十条修改为:“各级各类档案馆由同级档案管理部门依据国务院有关规定统筹规划,各级综合档案馆、专门档案馆和专业主管部门设置的部门档案馆,由同级人民政府批准设立。”

四、对《江苏省防震减灾条例》作出修改

(一)将第二十二條修改为:“新建、扩建、改建建设工程,应当达到抗震设防要求。

“下列建设工程应当进行地震安全性评价,并按照地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防:

“(一)城市轨道交通,高速公路、独立特大桥梁,中长隧道,机场,五万吨级以上的码头泊位,铁路干线的重要车站、铁路枢纽和大型汽车站候车楼、枢纽的主要建筑;

“(二)大中型发电厂(站)、五十万伏以上的变电站,输油(气)管道,大型涵闸、泵站工程;

“(三)二百千瓦以上的广播发射台、省级电视广播中心、二百米以上的电视发射塔,省、市邮政和通信枢纽工程;

“(四)大、中型城市的大型供气、供水、供热主体工程;

“(五)地震烈度七度以上设防地区的八十米以上高层建筑、六度设防地区的一百米以上高层建筑,以及单体面积超过三万平方米的商场、宾

馆等公众聚集的经营性建筑设施;

“(六)地方各级人民政府应急指挥中心,六千座以上的体育场馆,大型剧场剧院、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆;

“(七)法律、法规规定和省人民政府确定的其他需要进行地震安全性评价的工程。

“前款规定的建设工程,应当在工程设计之前完成地震安全性评价。前款规定之外的一般建设工程,应当按照地震动参数区划图所确定的抗震设防要求进行抗震设防。地震动参数区划分界线附近的建设工程,抗震设防要求应按就高原则确定。幼儿园、学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当在当地房屋建筑抗震设防要求的基础上提高一档进行抗震设防。

“本条第二款第五项规定的建设工程位于已经开展区域性地震安全性评价区域范围内的,采用区域性地震安全性评价结果进行抗震设防。”

(二)删去第二十三条第三款。

(三)将第二十四条第一款修改为:“从事地震安全性评价相关工作的单位或者机构应当严格执行国家要求和技术标准,对建设工程地震安全性评价质量负责。”

(四)将第二十五条第五款修改为:“抗震设防要求应当纳入建设工程竣工验收内容。”

(五)增加一条,作为第四十七条:“县级以上地方人民政府应当加强组织协调,建立抗震设防要求监管制度。

“县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门应当做好建设工程抗震设防要求监督管理工作,会同本级人民政府有关部门,对建设单位、评价单位、技术审查单位监督检查,并建立地震安全性评价工作的诚信体系,及时公开信息。”

(六)将第五十二条改为第五十三条,修改为:“违反本条例第二十二條规定,未按照抗震设防要求进行抗震设防的,由县级以上地方人民政

府负责管理地震工作的部门责令限期改正;逾期不改正的,处三万元以上三十万元以下罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

五、对《江苏省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》作出修改

将第十三条第三款中的“单独建设的人民防空工程,其设计文件应当报经人防主管部门审查同意”修改为“人民防空主管部门应当按照规定加强对人防工程防护设计的审查”。

六、对《江苏省文物保护条例》作出修改

(一)将第二十六条修改为:“博物馆以及具有博物馆性质的纪念馆、陈列馆等文物收藏单位的设立、变更、终止,应当在三十日内向省文物行政部门备案。”

(二) 将第三十一条第一款修改为:“文物商店由省文物行政部门或者其委托的设区的市文物行政部门批准设立。”

删去第二款。

(三) 删去第三十七条。

此外,对条文顺序作相应调整。

七、对《江苏省特种行业治安管理条例》作出修改

(一) 将第十一条第二款第四项修改为:“(四)工商行政管理部门核发的营业执照及其复印件”。

(二)删去第十二条中的“经营者取得《特种行业许可证》后,到工商行政管理部门办理登记手续,领取营业执照”。

(三)将第二十四条修改为:“单位或者机构需要刻制公章的,应当委托所在地持有《特种行业许可证》的公章刻制业经营者刻制,并向公章刻制业经营者提交公安机关规定的证明文件和有关证明材料。”

“公章刻制业经营者承制公章的,应当遵守下列规定:

“(一)查验并留存公安机关规定的证明文件和有关证明材料;

“(二)刻制公章后将用章单位、公章刻制申请人、经办人基础信息,以及有关文件材料、公章印模实时传报所在地县级公安机关;

“(三)不得委托其他单位和个人刻制;

“(四)不得自行留样、仿制。”

八、对《江苏省发展中医条例》作出修改

(一)将第三十五条修改为:“申请开办高、中等中医教育机构,应当具备规定的办学条件,按照有关规定报批。省教育行政部门在审核、审批时应当征求省中医管理机构的意见。”

(二)删去第三十七条。

此外,对条文顺序作相应调整。

九、对《江苏省行业协会条例》作出修改

(一)删去第十一条。

(二)将第十三条改为第十二条,修改为:“行业协会可以依据章程和有关规定自行决定分支机构、代表机构的设立、变更和终止。”

此外,对条文顺序作相应调整。

十、对《江苏省实施〈中华人民共和国职业教育法〉办法》作出修改

将第二十八条中的“必须按照国家有关规定履行审批手续”修改为“按照国家和省有关规定执行”。

十一、对《江苏省药品监督管理条例》作出修改

(一)将第十一条中的“向省药品监督管理部门备案”修改为“向设区的市药品监督管理部门备案”。

(二)删去第二十八条。

(三)将第二十九条改为第二十八条,第一款修改为:“药品生产、经营企业制定药品价格应当符合国家规定,遵循公平、合理和诚实信用、质价相符的原则,不得虚高定价。”

此外,对条文顺序作相应调整。

十二、对《江苏省气候资源保护和开发利用条例》作出修改

(一)将第十九条修改为:“进行气候可行性论证,应当使用符合国家气象技术标准的气象资料。”

(二)将第三十四条修改为:“违反本条例第十八条、第十九条规定,出具虚假的气候可行性论证报告,或者进行气候可行性论证使用不符合国家气象技术标准的气象资料的,由气象主管机构责令改正,给予警告,并可处一万元以上五万元以下罚款。”

十三、对《江苏省气象灾害防御条例》作出修改

(一)增加一条,作为第十四条:“气象主管机构应当会同发展改革、经济和信息化、住房城乡建设、环境保护、交通运输、水利、民航、通信管理等部门和单位,建立建设工程防雷管理工作协调机制,监督落实防雷设计、施工、监理、检测和业主单位等的主体责任。”

(二)将第二十九条改为第三十条,删去其中的“和防雷工程专业设计、施工”。

(三)将第三十条、第三十一条合并,作为第三十一条,修改为:“气象主管机构负责油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目的防雷装置设计审核和竣工验收。”

“前款规定的防雷装置施工图设计文件未经审核或者审核不合格的,建设单位不得交付施工。防雷装置竣工验收不合格的,气象主管机构应当责令建设单位限期整改,逾期不整改或者整改不合格的,建设工程不得投入使用。”

“房屋建筑和市政基础设施工程以及公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业

建设工程防雷装置应当符合国家规定的防雷技术规范 and 标准,由有关行政部门负责管理和监督。”

(四)将第三十二条修改为:“防雷装置的所有者应当加强对防雷装置的维护、保养,并委托有资质的单位实施定期检测。生产、储存易燃易爆物品的场所的防雷装置应当每半年检测一次,其他防雷装置应当每年检测一次。防雷装置检测不合格的,防雷装置的所有者应当按标准和规范主动整改。”

“检测单位出具的检测报告应当符合标准规范和规程的要求,同时将检测结论和整改建议抄送气象主管机构。对检测不合格的,气象主管机构应当会同有关部门责令防雷装置所有者限期整改。”

“使用防雷装置和防雷产品应当接受气象、住房城乡建设等有关部门的监督管理。”

(五)将第四十一条修改为:“有下列情形之一的,由气象、住房城乡建设、环境保护、交通运输、水利、民航、通信管理等部门或者单位按照权限责令改正,并按照以下规定予以处罚:

“(一)违反本条例第二十九条的规定,应当安装防雷装置而拒不安装的,处以五千元以上三万元以下罚款。

“(二)违反本条例第三十一条第二款的规定,防雷装置施工图设计文件未经审核或者审核不合格,擅自交付施工的,处以三千元以上一万元以下罚款;防雷装置未经竣工验收的,处以三千元以上二万元以下罚款;防雷装置竣工验收不合格,经气象主管机构责令限期整改,逾期不整改的,处以一万元以上三万元以下罚款。

“(三)违反本条例第三十二条第一款的规定,拒绝进行防雷装置检测,或者检测不合格又拒不整改的,处以二千元以上一万元以下罚款。”

(六)将第四十二条修改为:“违反本条例第

三十条的规定,不具备防雷装置检测单位资质或者超出资质等级范围从事检测活动的,由气象主管机构按照权限责令停止违法行为,没收违法所得,可以并处五万元以上十万元以下的罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

十四、对《江苏省动物防疫条例》作出修改

将第二十八条中的“省动物卫生监督机构”修改为“输入地县级动物卫生监督机构”。

十五、对《江苏省道路运输条例》作出修改

(一)删去第十条中的“机动车驾驶人培训教练员以及国家规定的机动车维修、检测技术人员”。

(二)将第三十二条第一款中的“省际、设区的市际客运班车”修改为“省际客运班车”,删去该款中的“后报省道路运输管理机构备案”。

删去第二款。

(三)删去第五十二条第二款。

十六、对《江苏省机动车维修管理条例》作出修改

(一)将第六条第一款第三项修改为:“(三)技术人员汇总表,以及各相关人员的学历、技术职称等文件”。

(二)删去第十一条。

(三)将第三十四条改为第三十三条,将其中的“从业人员”修改为“技术人员”。

此外,对条文顺序作相应调整。

十七、对《江苏省内河交通管理条例》作出修改

(一)删去第十九条第一款中的“船舶、排筏进出港口,应当在地方海事管理机构办理签证”。

(二)将第二十四条第二款中的“必须经设区的市地方海事管理机构批准”修改为“按照国家有关规定执行”。

(三)将第四十一条第五项改为第六项,删去其中的“第二十四条第二款”。

十八、对《江苏省水利工程管理条例》作出修改

(一)将第十五条第一款修改为:“确因生产、工作需要,必须在水利工程管理范围内兴建工程设施和建筑物的,建设项目的工程建设方案应当经县级以上水利部门审查同意,工程设施和建筑物的位置和界限应当经县级以上水利部门审查批准。”

(二)删去第三十条第二项中的“第十五条”。

十九、对《江苏省防洪条例》作出修改

(一)删去第十二条第一款中的“对河道、湖泊管理范围内建设项目占用堤防、岸线、水域的审查”。

(二)将第十八条中的“省水行政主管部门”修改为“水行政主管部门”。

二十、对《江苏省水资源管理条例》作出修改

(一)将第二十七条修改为:“在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口,应当经有管辖权的水行政主管部门同意,由环境保护行政主管部门审批环境影响报告书。”

(二)将第三十五条修改为:“新建、改建、扩建的建设项目,需要申请取水许可的,建设单位应当向有审批权限的水行政主管部门提出取水许可申请。取水申请经水行政主管部门批准后,建设单位方可兴建取水工程或者设施。”

二十一、对《江苏省水库管理条例》作出修改

将第二十六条第三款修改为:“确需利用水库大坝坝顶兼做公路的,应当进行科学论证,经设区的市水行政主管部门批准。公路管理部门负责公路路面的维修养护,并采取相应的安全维护措施。”

二十二、对《江苏省水文条例》作出修改

(一)将第十一条第二款中的“应当提交由具有相应水文水资源调查评价资质的单位编制的论证报告”修改为“应当提交迁移水文测站论证报告。论证报告由建设单位自行编制,也可以委托有关机构编制”。

(二)将第二十一条中的“水文水资源调查评价甲级资质”、“水文水资源调查评价乙级以上资质”修改为“相应技术能力”。

(三)将第二十三条修改为:“从事水文水资源调查评价的单位应当符合法律、行政法规和国务院水行政主管部门规定的条件。”

(四)删去第二十四条。

(五)删去第二十五条。

(六)将第二十八条改为第二十六条,修改为:“编制重要规划、进行重点项目建设和水资源管理等使用的水文监测资料应当完整、可靠、一致。”

(七)删去第三十五条。

此外,对条文顺序作相应调整。

二十三、对《江苏省水土保持条例》作出修改

(一)将第十七条第一款中的“报项目批准(包括审批、核准)、备案部门同级的水行政主管部门审批”修改为“在项目开工前报水行政主管部门审批”。

删去第二款。

(二)删去第二十条中的“环境保护行政主管部门不予批准环境影响评价报告”。

(三)将第三十一条中的“水土保持监测资质”修改为“水土保持监测工作相应能力和水平”。

二十四、对《江苏省生态公益林条例》作出修改

(一)将第十三条修改为:“列入国家和地方政府基本建设项目的生态公益林建设工程应当实行招标投标制度。”

(二)将第二十三条中的“省林业行政主管部门”修改为“林业行政主管部门”。

二十五、对《江苏省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》作出修改

(一)将第七条第五款、第二十条第一款中的“征用”修改为“征收、征用”;将第二十一条、第二

十二条中的“征、占用”修改为“征收、征用、占用”。

(二)将第二十八条第五款中的“省林业主管部门”修改为“林业主管部门”。

(三)将第三十条第一款第一项中的“省或者县级以上”修改为“设区的市或者县级”。

删去第二项。

(四)删去第三十三条第二款。

(五)删去第三十八条第二款。

二十六、对《江苏省野生动物保护条例》作出修改

(一)删去第二十九条第四款中的“和运输证”。

(二)删去第三十条。

(三)将第三十二条改为第三十一条,修改为:“运输、邮寄、携带省重点和三有保护野生动物或者其产品出县境的,应当持有狩猎、人工繁育、进出口等合法来源证明或者出售、收购、利用批准文件以及检疫证明。”

(四)删去第三十四条。

(五)删去第四十二条。

此外,对条文顺序作相应调整。

本决定自2017年7月1日起施行。

《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《江苏省统计条例》、《江苏省档案管理条例》、《江苏省防震减灾条例》、《江苏省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《江苏省文物保护条例》、《江苏省特种行业治安管理条例》、《江苏省发展中医条例》、《江苏省行业协会条例》、《江苏省实施〈中华人民共和国职业教育法〉办法》、《江苏省药品监督管理条例》、《江苏省气候资源保护和开发利用条例》、《江苏省气象灾害防御条例》、《江苏省动物防疫条例》、《江苏省道路运输条例》、《江苏省机动车维修管理条例》、《江苏省内河交

通管理条例》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省防洪条例》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省水库管理条例》、《江苏省水文条例》、《江苏省水土保持条例》、《江苏省生态公益林条例》、

《江苏省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》、《江苏省野生动物保护条例》根据本决定作相应修改,重新公布。

江苏省行业协会条例

(2011年11月26日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 根据2017年6月3日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈江苏省固体废物污染环境防治条例〉等二十六件地方性法规的决定》修正)

目 录

- 第一章 总则
- 第二章 协会的设立、变更和终止
- 第三章 协会会员与组织机构
- 第四章 协会职责
- 第五章 协会管理
- 第六章 法律责任
- 第七章 附则

第一章 总 则

第一条 为了规范行业协会组织和行为,保障行业协会依法开展活动,促进行业协会健康发展,根据有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条 在本省行政区域内行业协会的设立、变更、终止、开展活动及其监督管理,适用本条例。

第三条 本条例所称行业协会是指由同业经济组织和个人自愿组成,实行行业服务和自律管理,在县级以上地方人民政府社团登记管理机构依法登记的非营利性社团法人。

本条例所称行业协会包括符合前款规定的行业商会、同业公会。

第四条 行业协会的宗旨是为会员提供服务,维护行业、会员的合法权益,加强行业自律,

规范市场秩序,增进会员的交流,协调行业与政府、社会之间的关系,促进行业的公平竞争和有序发展。

第五条 行业协会应当依法设立,坚持政会分开和自愿入会的原则,实行民主管理、自律发展。

第六条 行业协会应当依照章程,健全内部组织、工作制度和管理机制,依法开展活动,自觉维护社会公共利益。

行业协会的合法权益受法律保护。

第七条 县级以上地方人民政府发展改革部门应当组织制定相关政策,统筹规划行业协会布局,指导、协调和促进行业协会改革与发展。

县级以上地方人民政府民政部门负责行业协会的登记管理。

县级以上地方人民政府行业管理部门和其他有关部门在各自职责范围内负责对行业协会的相关活动进行业务指导和监督管理。

县级以上地方人民政府授权的业务主管单位在授权范围内负责规范行业协会内部管理,指导行业协会开展活动。

第二章 协会的设立、变更和终止

第八条 成立行业协会,应当依法履行登记

手续。

第九条 行业协会应当按照国家现行行业分类标准或者按照产品分类、经营方式、经营环节以及服务功能等设立。行业协会应当在本行政区域具有行业代表性。

第十条 成立行业协会应当制定行业协会章程。行业协会章程应当包括下列事项：

- (一)名称、住所；
- (二)宗旨、业务范围和活动地域；
- (三)会员资格及其权利、义务；
- (四)组织管理制度,执行机构的产生程序；
- (五)负责人的条件和产生、罢免的程序；
- (六)资产管理和使用的原则；
- (七)章程的修改程序；
- (八)终止的程序和终止后资产的处理；
- (九)章程规定的其他事项。

行业协会的章程应当经会员大会或者会员代表大会审议,并经三分之二以上出席会议的会员或者会员代表表决同意方可通过。

第十一条 行业协会实行会员制。在本省注册登记的经济组织可以申请加入行业协会。

在本省连续营业六个月以上的非本省注册登记的企业分支机构或者其他经济组织,可以申请加入本省的行业协会。

第十二条 行业协会可以依据章程和有关规定自行决定分支机构、代表机构的设立、变更和终止。

第三章 协会会员与组织机构

第十三条 符合本条例第十一条规定条件的经济组织,以及农村承包经营户和与本行业有关的专家、学者等个人,承认协会章程,提出书面申请,并经理事会批准同意,可以成为该协会会员。行业协会吸收个人会员加入的,个人会员比

例不得超过会员总数的百分之十。

第十四条 会员享有下列权利：

- (一)出席会员(会员代表)大会,参加协会活动、接受协会提供的服务；
- (二)选举权、被选举权和表决权；
- (三)提议案权、建议权和监督权；
- (四)自由退会；
- (五)协会章程规定的其他权利。

会员应当履行下列义务：

- (一)遵守协会章程；
- (二)执行协会决议；
- (三)按期交纳会费。

第十五条 会员大会是行业协会的最高权力机构。会员较多的行业协会,可以选举产生会员代表,会员代表大会行使会员大会职责。

理事会是会员大会的执行机构,经会员大会选举产生。行业协会可以根据需要设立常务理事会。

会员(会员代表)大会、理事会、常务理事会的职责由协会章程规定。

第十六条 行业协会设会长(理事长)一人,副会长(副理事长)人数由协会章程规定。会长(理事长)为行业协会的法定代表人。

行业协会的会长(理事长)、副会长(副理事长)由理事会或者常务理事会提出人选,经会员大会或者会员代表大会选举产生。选举规则、任期和职权,由协会章程规定。

行业协会设秘书长一人,副秘书长若干人。秘书长为专职,可以通过选举、聘任或者向社会公开招聘等方式产生。行业协会专职工作人员应当逐步实现社会化、职业化。

第四章 协会职责

第十七条 行业协会应当发挥提供服务、规

范行为、反映诉求的职能,可以在章程规定的业务范围内根据需要从事下列活动:

(一)组织市场开拓,发布国内外行业信息,编辑专业刊物,开展境内外经济技术交流与合作,开展行业调查、行业统计、评估论证、咨询、交流、培训、展览展销等服务;

(二)协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间涉及经营活动的争议;

(三)代表本行业提出反倾销、反补贴、保障措施等调查申请,协助政府及其部门开展工作,组织企业参加应诉;

(四)代表行业和会员向有关行政主管部门反映涉及会员和行业利益的意见和建议,维护会员和行业的合法权益;

(五)参与制定并推动实施有关行业标准和行业发展规划,参与产业政策的课题研究和政策效果评估,对行业准入条件及与本行业发展有关的决策提供咨询论证,提出相关意见和建议;

(六)根据授权或者委托,依法开展行业准入的资质、资格材料验收工作以及认证、检验、鉴定等活动;

(七)加强行业自律,制定行规行约、业内争议处理规则,建立规范行业和会员行为的机制,督促会员单位依法经营和管理;对违反协会章程和行规行约的行为,依据章程规定进行处理;

(八)法律、法规规定可以开展的其他活动。

第十八条 行业协会不得有下列行为:

(一)通过制定行业规则或者其他方式垄断市场,妨碍公平竞争,损害非协会会员的合法权益或者社会公共利益;

(二)限制会员开展正当的经营活动或者参与其他社会活动;

(三)在会员之间实施歧视性待遇;

(四)强制或者变相强制他人入会;

(五)从事营利性经营活动;

(六)违反法律、法规和章程的规定向会员收费或者摊派;

(七)法律、法规禁止的其他行为。

第十九条 行业协会会员对行业协会实施行业规则、行业自律措施或者其他决定有异议的,可以提请行业协会进行复核。

行业协会的会员不得利用其经营规模、市场份额等优势,限制其他会员在行业协会中的权利和义务。

第五章 协会管理

第二十条 县级以上地方人民政府及其有关部门应当扶持和促进行业协会发展,支持其自主办会、依法独立开展活动。县级以上地方人民政府可以在同级财政预算中安排专项扶持资金。

第二十一条 实行政府购买行业协会服务制度。

政府购买行业协会服务主要包括以下事项:

(一)委托行业协会草拟行业政策、行业规划、行业规范准则、行业产品标准和服务标准;

(二)委托行业协会开展行业经济运行分析预测,数据统计;

(三)委托行业协会代行实施国家标准、开展安全生产教育培训以及就业信息发布等政府公共服务职能的事项。

政府及其有关部门委托行业协会开展业务活动或者提供服务的,应当支付相应费用。

第二十二条 县级以上地方人民政府社团登记管理机关可以按照国家 and 省有关规定开展行业协会评估活动,促进行业协会规范管理,提高社会公信力。鼓励行业协会自愿申请评估。

对行业协会进行评估不得收取任何费用。评估结果应当向社会公布。

第二十三条 行业协会可以通过收取会费、

接受捐赠或者资助、提供服务等途径,筹措活动经费。

第二十四条 行业协会依据法律、法规规定履行或者代行政府职能,需要收费的,应当执行行政事业性收费的有关规定。收费依据应当公开。

行业协会实行有偿服务的,应当符合国家有关规定,并公开收费依据、标准和收支情况。服务收费实行政府定价或者政府指导价的,应当报经所在地价格主管部门制定。

行业协会对会员开展培训收取的非经营性收费,可以向财政部门申领相关财政票据。

第二十五条 行业协会制定或者修改会费标准,应当召开有三分之二以上会员或者会员代表出席的会员大会或者会员代表大会,采取无记名投票方式进行表决,并经二分之一以上会员或者会员代表表决通过。

第二十六条 行业协会应当建立健全独立的财务管理和监督制度,其财产根据章程规定和业务范围使用,不得在会员中分配,任何单位和个人不得私分、侵占、挪用。

第二十七条 行业协会应当实行信息披露和会务公开制度。

行业协会应当加强诚信建设,建立会员诚信档案。

第二十八条 行业协会应当同与其建立劳动关系的工作人员签订劳动合同,保障工作人员合法权益。

行业协会工作人员应当按照国家有关规定参加社会保险。

第六章 法律责任

第二十九条 行业协会有下列情形之一的,

由社团登记管理机关或者行业管理部门责令改正,给予警告,可以限期停止活动;情节严重的,由社团登记管理机关依法撤销登记:

(一)通过制定行业规则或者其他方式妨碍市场公平竞争,损害非协会会员的合法权益或者损害社会公共利益的;

(二)限制会员开展正当的经营活动或者参与其他社会活动的;

(三)对会员实施歧视性待遇的;

(四)强制或者变相强制他人入会的。

前款规定的行为有违法经营额或者违法所得的,予以没收。

第三十条 行业协会有违反本条例第二十四条第二款规定情形的,由价格主管部门予以处罚。

第三十一条 行业协会会长(理事长)、副会长(副理事长)、理事、常务理事、秘书长以及工作人员私分、侵占、挪用行业协会财产的,应当返还,并按照国家有关规定处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十二条 国家机关工作人员在行业协会登记、监督管理活动中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十三条 鉴证类社会中介机构组成的行业协会或者法律、行政法规规定执业人员必须加入的行业协会,法律、行政法规有规定的,从其规定;没有规定的,参照本条例执行。

第三十四条 本条例自2012年1月1日起施行。